

1523098-03.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado (CP, art. 157, §2º).
Portanto, quanto à materialidade do roubo, existem provas suficientes de que o
assalto aconteceu conforme exposto na denúncia.

No que diz respeito à autoria, todas as provas produzidas indicam que o(s) réu(s),
em concurso de agentes, efetivou(aram) o roubo mediante grave ameaça.

Não há ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523098-03.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523098-03.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259795/2021 - 14º D.P. PINHEIROS,
20424683 - 14º D.P. PINHEIROS, 5164/21/314 - 14º D.P. PINHEIROS, 2259795 - 14º D.P.
PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ DANILO NASCIMENTO BORGES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

José Danilo Nascimento Borges e Josué Jordan Ricardo Linares Miranda, devidamente
qualificados nos autos nas fls. 24/25, foram denunciados como incurso nas penas do
artigo 157, parágrafos 1º e 2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei
8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal (José Danilo) e artigo 157,
parágrafos 1º e 2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 307, ambos do Código Penal
e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, todos na forma do artigo 69, do Código Penal,

porque no dia 22/setembro/2021, por volta das 17h40, na Avenida Rebouças, 2803, Pinheiros, nesta cidade, previamente ajustados e com unidade de desígnios com os adolescentes Ismael Alves Campos e Guilherme Rodrigues dos Santos, teriam subtraído, para todos, o aparelho celular Iphone XR, de propriedade da ofendida Larissa Alves Nogueira, depois de subtraída a coisa, foi empregada violência contra a vítima supracitada, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para os agentes; consta ainda que, no mesmo dia, hora, local e circunstâncias, José Danilo Nascimento Borges e Josué Jordan Ricardo Linares Miranda teriam corrompido ou facilitado a corrupção dos adolescentes Ismael Alves Campos e Guilherme Rodrigues dos Santos, com eles praticando infração penal; consta por fim que, no mesmo dia, hora, local e circunstâncias, Josué Jordan Ricardo Linares Miranda teria se atribuído falsa identidade em proveito próprio. Diz a denúncia que, os réus, previamente conluiados entre si e com os menores Ismael e Guilherme, visualizaram a vítima no interior do veículo Honda/Fit LXI, de placas DNB 9609, aguardando a movimentação do trânsito, dela se aproximaram e fazendo uso de vândas, quebraram o vidro dianteiro do passageiro, momento em que o infante Guilherme entrou com metade do seu corpo no veículo e subtraiu o aparelho celular da ofendida; nesse momento, a vítima reagiu e segurou o referido celular, momento em que o adolescente Guilherme travou luta corporal com ela, ferindo-a no dedo e logrando subtrair aludido bem; na posse do aparelho celular, os denunciados e os menores fugiram, empreendendo fuga no automóvel Ford/Ka, de placas QWR 140; ocorre que, policiais militares em patrulhamento na região visualizaram o carro Ford/Ka, placas QWR140 trafegando em alta velocidade pela via, razão pela qual emitiram sinais luminosos de parada, momento em que os réus empreenderam fuga, dando início a breve acompanhamento, até que o condutor estacionou e desembarcou do veículo; em busca pessoal foram apreendidos, na posse dos investigados, os instrumentos utilizados para a quebra do vidro da ofendida; nessa oportunidade, o acusado Josué apresentou-se falsamente pelo nome de Axel Rooben Ochoa Espinoza, de nacionalidade mexicana; já na posse de Gabriel foi apreendido o aparelho celular da vítima; em pesquisas, os policiais constataram ser o referido celular produto de roubo ocorrido há poucos minutos.

A denúncia (fls. 173/175) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/172) e foi regularmente recebida em 27/outubro/2021 (fls. 178/179).

A citação/notificação ocorreu de modo regular (fls. 244 e 248), apresentando o réu sua resposta à acusação.

A prova oral proposta foi produzida em audiência, ocasião em que vítima e duas testemunhas foram ouvidas (áudio audiência virtual sistema Teams), interrogando-se o denunciado Josué Jordan ao final (áudio audiência virtual sistema Teams).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos exatos termos da denúncia; a Defesa do réu Josué Jordan Ricardo L. Miranda pediu a absolvição do réu em razão dos crimes de roubo e corrupção de menores, devendo ser condenado somente pelo delito de falsificação.

É o relatório.

Decido.

Ao final da instrução verificou-se que os fatos descritos na denúncia restaram demonstrados de sorte que se impõe o acolhimento da pretensão punitiva.

O acusado Josué Jordan Ricardo Linares Miranda, negou a autoria delitiva; estava no carro junto com os outros três; os menores disseram que iam descer do carro para comprar algo; quando voltaram não sabia o que tinham feito; foram enquadrados pela polícia; de fato, em razão de suas passagens anteriores, deu identificação falsa ao policial; o documento era mexicano em nome de Axel; conhecia os demais corréus faz tempo; não viu Guilherme entrando no carro com o celular (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

A vítima Larissa Alves Nogueira narrou que, quando estava no congestionamento, com seu celular no suporte, seu vidro foi quebrado pelo menino Guilherme que puxou o celular; conseguiu pegar o fone de volta, mas com novo tranco, acabou se ferindo e perdeu o aparelho; recuperou o celular mais tarde; seu esposo ligou para o aparelho que foi atendido pelo policial; esteve no DP e reconheceu o o adolescente Guilherme (áudio sistema SAJ).

Reconhecimento pessoal do adolescente Guilherme na fase investigativa encontra-se na fl. 14.

A testemunha Alex Júnior de Carvalho Polete, policial militar, disse que, em patrulhamento pela Avenida Rebouças, visualizou um carro totalmente com insulfilme e em alta velocidade; abordado, com Guilherme encontrou o aparelho celular da ofendida; Josué era o olheiro e se apresentou como sendo mexicano; Danilo era o condutor do carro; os dois menores efetuavam o roubo; depois do roubo do celular de Larissa, ela compareceu ao DP no veículo danificado, lesão no polegar direito, em razão da luta corporal com Guilherme; a vítima reconheceu Guilherme no DP; encontrou a vídia no tênis de Josué, e a outra com Ismael; essa vídia era utilizada para quebrar o vidro do carro (áudio sistema SAJ).

O depoente Tiago Pinhat, policial militar, ratificou, na íntegra, o depoimento do colega de farda, em especial, o momento em que se deparou com o Fod Ka, todo insulmado e em alta velocidade; abordado, dentro do carro havia quatro ocupantes; na revista pessoal, encontrou algumas vídias com Josué, que passou um documento como sendo Mexicano; Ismael estava com outra vídia e Guilherme com o celular; Guilherme confessou a prática delitiva, dizendo que lutou com a vítima e conseguiu pegar o celular; a ofendida esteve no DP e reconheceu o Guilherme, além do aparelho celular; foi-lhe relatado que José ficava no carro, enquanto que Josué observava os carros para que os menores pegassem os celulares (áudio sistema SAJ).

Do roubo

Como se vê, todas as provas colhidas por ocasião do contraditório indicam que os acusados participaram do roubo, ocasião em que, enquanto o outro maior permanecia no veículo, Josué observava os carros escolhendo as vítimas para que, depois, os infantess as abordassem e pegassem os aparelhos.

Os depoimentos acima estão em perfeita simetria com as demais provas colhidas nos autos, restando comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado (CP, art. 157, §2º).

Portanto, quanto à materialidade do roubo, existem provas suficientes de que o assalto aconteceu conforme exposto na denúncia.

No que diz respeito à autoria, todas as provas produzidas indicam que o(s) réu(s), em concurso de agentes, efetivou(aram) o roubo mediante grave ameaça.

Não há que se falar em afastamento da qualificadora do concurso de agentes, haja vista a ausência de liame subjetivo entre os agentes. Quando um indivíduo facilita a execução do roubo, exerce constrangimento à liberdade da vítima mediante vigília desta e do local, bem como auxilia o comparsa na subtração da res furtiva, adere na conduta daquele.

O coeso relato da vítima e testemunhas indicando, inclusive, a dinâmica do ocorrido, demonstrou que os agentes agiram em comunhão de esforços e conjugação de vontades, razão pela qual referida qualificadora não deve ser afastada.

Ressalte-se que a idoneidade ofensiva e o potencial lesivo do crime estão demonstrados através da vítima e testemunhas que confirmaram a presença de quatro assaltantes, situação essa que indica a ocorrência da majorante do concurso de agentes.

Assim, a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II) está consubstanciada nos elementos de prova colhidos e acima ressaltados, não havendo qualquer dúvida de que tenha, efetivamente, se configurado.

Conclui-se, então, que a pretensão punitiva deduzida em Juízo procede integralmente. A materialidade e a autoria estão comprovadas.

Em que pese o esforço da Defesa, há que se concluir que a autoria delituosa é certa e repousa sobre os acusados. É o quanto basta à condenação.

Note-se que, não existe qualquer indício, informação ou razão séria que possa levar este Magistrado a crer que a vítima tenha falseado a verdade, imputando ao réu, falsamente, o crime.

E, a palavra da vítima, que reconheceu os réus como os criminosos que a assaltaram, se reveste de relevante valor probatório e consiste em elemento seguro para o convencimento condenatório.

Nesse sentido, em casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, E DIREÇÃO PERIGOSA (Art., 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CP, e art. 309, 'caput', do CTB) – Pleito de absolvição quanto ao roubo – Impossibilidade – Materialidade e autoria sobejamente comprovadas – Validade da palavra da vítima, que reconheceu o acusado em juízo – Condenação bem lançada – Penas criteriosamente dosadas – Regime fechado único adequado à espécie – Substituição da pena privativa de liberdade de defesa, à luz da do art. 33, §2º, "a", do CP – Recurso desprovido.(TJSP; Apelação Criminal 1501832-89.2019.8.26.0628; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 3ª Vara; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

1. Apelação Criminal – Roubos duplamente qualificados (concurso de agentes e emprego de arma), em concurso formal, praticados em clínica médica. 2. Nulidade processual – Eventual irregularidade ocorrida no inquérito não se transfere para o processo – Preliminar afastada. 3. Materialidade delitiva, não impugnada, comprovada por boletim de ocorrência, relatório de investigação policial e prova oral. 4. Autoria bem demonstrada pela palavra da vítima, que reconheceu o réu como um dos autores do roubo em ambas as fases da persecução penal, e pela confissão extrajudicial do acusado. 5. Qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes provadas pela palavra da vítima. 6. Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 7. Penas dosadas dentro dos parâmetros legais e com critério de razoabilidade – Condenações anteriores com trânsito em julgado, mesmo depois de passados os 5 anos previstos no artigo 64, inciso I, do Código Penal, continuam sendo válidas para a identificação de maus antecedentes – Acréscimo de 2/5 em razão das majorantes reconhecidas – Fração que observa os limites legais e não se afasta do razoável – Especificidades do caso concreto que autorizam o aumento realizado. 8. Regime prisional – O regime fechado é o mais consentâneo com as circunstâncias dos crimes e a personalidade e a periculosidade reveladas pelo acusado – Interpretação do artigo 33 do Código Penal. 9. Prequestionamento – Impossibilidade de enfrentamento das questões não suscitadas – Descabe prequestionar artigos sem qualquer motivação. 10. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0089784-42.2017.8.26.0050; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

A Súmula 582, STJ colocou uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada.

Da corrupção

Também ficou caracterizado o delito de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B, da lei especial.

O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, aclarado através da Súmula 500, terminou de vez com a dúvida relativa a natureza do delito de corrupção de menor, indicando ser ele formal: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Assim, também pelo segundo crime os acusados deverão ser responsabilizados, isso porque restou comprovado nos autos a participação efetiva dos infantes Guilherme e Ismael no crime.

Da falsa identidade – réu Josué

Quando de sua prisão, o réu Josué atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem em seu proveito a fim de ocultar, em tese, seus antecedentes criminais. Os policiais narraram, na fase investigativa, que abordaram Axel, quando na verdade era Josué.

Tal delito se perfaz independentemente da obtenção da vantagem ou da produção de

dano a terceiro, uma vez que se trata de delito formal; consuma-se com o ato de atribuir-se ou atribuir a outrem falsa identidade.

Dessa forma, a falsa atribuição de identidade com o fim de ocultar passado criminoso se enquadra no tipo penal em apreço.

Por fim, a Defesa procurou encontrar inconsistências na prova produzida, em especial no que tange à autoria do delito, mas, no entanto, não logrou êxito, somente conseguindo apresentar hipóteses sem maior relevância jurídica.

Desta forma, conclui-se que o acusado realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante sua culpabilidade, impõem-se a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Réu Josué

Do roubo

O réu não possui antecedentes, sendo que as diretrizes do artigo 59 lhe são favoráveis (fls. 45/46). Os processos constantes em sua folha de antecedentes estão em andamento.

Assim, sua pena base deverá ser fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Nada a acrescentar ou diminuir na segunda fase.

Sobre tal pena base incidirá o acréscimo de 1/3 (um terço), referente à causa de aumento da pena do concurso de agentes, chegando-se à pena final de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias multa.

Da corrupção

Observando-se os mesmos critérios acima mencionados, fixo a pena base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Da falsa identidade

Seguindo os parâmetros acima, fixo a pena base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Da soma das penas

Os crimes aconteceram em concurso material, pois cada qual tem objetividade jurídica distinta, devendo as penas serem somadas, chegando ao resultado final de 6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias multa, mais 03 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de outras modificadoras aplicáveis.

REGIME DE PENA

Delito de tal ordem se cumpre, necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelos réus, em especial ante o fato de se tratar de roubo praticado em concurso de pessoas, meio executório este que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real.

A sociedade, em especial nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial ante a abundância de delitos contra os patrimônios praticados cada vez de modo mais frio e arrojado. O roubo circunstanciado foi praticado com atrevimento. Os acusados investiram contra vítima indefesa, submetendo-as a graves ameaças, mantendo-as a toda sorte de riscos, medos e incertezas.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para declarar o réu Josué Jordan Ricardo Linares Miranda, qualificado nos autos na fl. 25, incurso no artigo 157, §§1º e 2º, inciso II, e artigo 307, ambos do CP, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, todos na forma do artigo 69 do CP, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias multa, mais 03 (três) meses de detenção, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa..

A espécie de delito praticado veda qualquer substituição ou favor legal aos condenados.

Deixo de determinar o lançamento do nome dos réus no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que o acusado acompanhou a instrução processual encarcerado pelo processo, estando presentes, nesse momento, os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, não lhe faculto o direito de recorrer desta em liberdade.

Recomende-no na prisão em que se encontra custodiado.

Expeçam-se guias de recolhimento para início da execução.

Por fim, deixo de condenar o réu Josué ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que representado pela Defensoria Pública.

P.I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 3 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA